

PHẦN 1

Câu 1. Chủ thể nào có quyền lập hiến ở Việt Nam?

→ Quốc hội

Câu 2. Bộ Quốc phòng là cơ quan trực thuộc Quốc hội, Chính phủ hay Bộ Chính trị?

→ Chính phủ

Câu 3. Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất là gì?

→ Hiến pháp

Câu 4. Cơ quan nào sau đây là cơ quan ngang bộ: Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

→ Thanh tra Chính phủ

Câu 5. Quan hệ pháp luật phát sinh khi nào?

→ Khi xảy ra sự kiện pháp lý, làm nảy sinh các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.

Câu 6: Trong tố tụng dân sự, hòa giải là bắt buộc hay không bắt buộc?

→ Việc hòa giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được khuyến khích, đề cao quyền tự định đoạt. *(giải thích thêm: theo trình tự tố tụng, Tòa án có trách nhiệm tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau)*

Câu 7: Người từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự như thế nào?

→ Đầy đủ, trừ trường hợp Tòa tuyên án hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Câu 8: A (18 tuổi) bị bệnh tâm thần, cha mẹ đã chết, ai là người thay mặt A thực hiện thủ tục nhận di sản thừa kế?

→ Người đại diện hoặc người giám hộ.

Câu 9: Sự kiện ông B chết làm chấm dứt quan hệ gì và phát sinh quan hệ gì?

→ Chấm dứt quan hệ hôn nhân, phát sinh quan hệ thừa kế.

Câu 10: C thuê nhà nhưng không trả tiền 3 tháng, hành vi này thuộc loại vi phạm pháp luật nào?

→ Vi phạm pháp luật dân sự, xâm hại tới quan hệ tài sản.

Câu 11: Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào trong các loại: Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Hiến pháp?

→ Lệnh.

Câu 12: Chính phủ là cơ quan gì trong bộ máy nhà nước Việt Nam?

→ Cơ quan hành pháp.

Câu 13: Quốc hội có nhiệm kỳ bao nhiêu năm?

→ 5 năm.

Câu 14: Nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là ai?

→ Chủ tịch nước.

Câu 15: Hiến pháp Việt Nam đã trải qua mấy lần ban hành/sửa đổi?

→ 4 lần sửa đổi, 5 lần ban hành (1946, 1959, 1980, 1992, 2013).

Câu 16: Quan hệ pháp luật gồm những yếu tố cơ bản nào?

→ Chủ thể, khách thể, nội dung.

Câu 17: Pháp luật là gì?

→ Là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, thể hiện ý chí của Nhà nước, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và được đảm bảo thực hiện bởi Nhà nước.

Câu 18: Nhà nước là gì?

→ Nhà nước là một tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội, phục vụ và bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền và lợi ích chung của xã hội.

Câu 19: Tòa án nhân dân có chức năng gì?

→ Xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Nhiệm vụ là bảo vệ công lý quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước.

Câu 20: Vi phạm hành chính là gì?

→ Là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do các chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Câu 21: Người chưa đủ 6 tuổi có năng lực hành vi dân sự không?

→ Không

Câu 22: Giao dịch dân sự vô hiệu là gì?

→ Giao dịch dân sự vô hiệu là giao dịch vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (như vi phạm về năng lực chủ thể, sự tự nguyện, mục đích và nội dung vi phạm điều cấm hoặc đạo đức, hoặc vi phạm về hình thức nếu luật có quy định)

Câu 23: Thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi nào?

→ Không có di chúc; di chúc không hợp pháp; những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

Câu 24: Quy phạm pháp luật gồm những bộ phận nào?

→ Giả định, quy định, chế tài.

Câu 25: Thế nào là trách nhiệm pháp lý?

→ Trách nhiệm pháp lý là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu, thể hiện qua việc họ phải chịu những biện pháp cưỡng chế được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi họ vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác theo quy định của pháp luật.

Câu 26: Pháp luật có những đặc điểm cơ bản nào?

→ Tính quyền lực nhà nước, tính ý chí, tính bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến.

Câu 27: T có quyền bán tài sản của người khác khi được mượn không?

→ Không. *(giải thích thêm: T chỉ có quyền sử dụng, không có quyền định đoạt khi mượn tài sản của người khác)*

Câu 28: Bộ luật Hình sự điều chỉnh những quan hệ nào?

→ Quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước (thông qua các cơ quan tư pháp hình sự như: cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án...) và bên chủ thể còn lại là cá nhân hoặc tổ chức đã thực hiện tội phạm.

Câu 29: Vi phạm kỷ luật là gì?

→ Là những hành vi có lỗi do những chủ thể có năng lực trách nhiệm kỷ luật thực hiện, trái với các quy chế, quy tắc xác lập trật tự trong nội bộ một cơ quan, tổ chức, tức là không thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, rèn luyện... được đề ra trong cơ quan, tổ chức đó. Chủ thể vi phạm kỷ luật chỉ có thể là cá nhân, tập thể có quan hệ ràng buộc (phụ thuộc) với cơ quan, tổ chức nhất định.

Câu 30: Hình thức thực hiện pháp luật gồm những loại nào?

→ Tuân thủ, áp dụng, sử dụng, thi hành. *(giải thích thêm: tuân thủ là đi đường làng hoàng, áp dụng là căn cứ luật để xử phạt, sử dụng là làm điều mà pháp luật cho phép, có thể làm hoặc không (kết hôn), thi hành là chịu phạt)*

PHẦN 2

Bài tập 1

Năm 2000, Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt - Nga tại Dung Quất, Quảng Ngãi ký hợp đồng mua một tàu vận tải trọng tải 500.000 tấn của Công ty H (quốc tịch Hàn Quốc) với giá 2 triệu USD, với điều kiện tàu phải đạt tình trạng “mới 80%”. Đúng thời hạn, Công ty H đã giao tàu có chứng nhận đăng kiểm thể hiện tàu còn mới 80%, và Công ty Việt - Nga đã thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng. Năm 2001, trong chuyến vận tải đầu tiên đến Singapore, tàu bị cơ quan hàng hải quốc tế tạm giữ và không cho phép lưu hành do đã hết hạn sử dụng. Công ty Việt – Nga khởi kiện Công ty H ra trọng tài thương mại quốc tế.

a) Bên nào sẽ thắng kiện? (1,0 điểm)

b) Lý do bên còn lại bị thua kiện? (2,5 điểm)

Trả lời:

Công ty Việt - Nga thắng kiện vì công ty H vi phạm

- Nghĩa vụ về chất lượng hàng hóa (Vật khiếm khuyết):

- + Theo thỏa thuận, tàu phải đạt tình trạng “mới 80%”. Tuy nhiên, thực tế tàu đã hết hạn sử dụng và bị cơ quan hàng hải quốc tế cấm lưu hành.
- + Trong luật thương mại và luật dân sự, hàng hóa phải có giá trị sử dụng và phù hợp với mục đích mua bán. Đây là lỗi vi phạm về chất lượng hàng hóa, khiến đối tượng hợp đồng không đạt được mục đích sử dụng như hai bên đã cam kết.

- Nghĩa vụ cung cấp hàng hóa hợp lệ về mặt pháp lý:

- + Người bán có nghĩa vụ đảm bảo rằng hàng hóa được giao phải được phép lưu thông và không bị hạn chế bởi bất kỳ quyền hay khiếu nại nào từ bên thứ ba hoặc các quy định hành chính quốc tế.
- + Việc tàu bị cơ quan hàng hải quốc tế tạm giữ ngay trong chuyến đi đầu tiên cho thấy Công ty H đã giao một tài sản "có khiếm khuyết về pháp lý" và không đủ điều kiện an toàn hàng hải để vận hành.

- Hành vi lừa dối trong giao dịch dân sự/thương mại: sử dụng chứng nhận đăng kiểm không đúng sự thật để che giấu tình trạng thực tế của con tàu, hành vi lừa dối này là căn cứ để bên mua yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và đòi bồi thường toàn bộ

thiệt hại phát sinh.

Bài tập 2

Ông P kết hôn với bà Q, có 2 con chung là M và N. Trước khi kết hôn, ông P có 1 người con riêng là T. Trong thời kỳ hôn nhân, ông P và bà Q có tài sản chung trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông P có tài sản riêng là 1 căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng. Năm 2020, ông P chết không để lại di chúc.

- a) Xác định di sản thừa kế của ông P. (1,5 điểm)
- b) Xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. (1 điểm)
- c) Phân chia di sản theo quy định pháp luật. (1,5 điểm)

Trả lời:

- a) Di sản: một nửa tài sản chung với bà Q ($3/2 = 1,5$ tỷ đồng), căn nhà riêng (1,5 tỷ đồng) → Tổng cộng 3 tỷ.
- b) Hàng thừa kế thứ nhất: con (M, N, T), vợ (bà Q).
- c) Chia thành 4 suất thừa kế, có giá trị ngang bằng nhau $= \frac{3}{4} = 0.75$ hay 750 triệu.

Bài tập 3

A mượn của B 100 triệu đồng, thời hạn trả là 6 tháng. Đến hạn, A không trả dù có khả năng trả.

- a) Hành vi của A vi phạm loại quan hệ pháp luật nào? (1 điểm)
- b) B có thể yêu cầu cơ quan nào giải quyết? (1 điểm)
- c) Trách nhiệm pháp lý A phải chịu là gì? (1 điểm)

Trả lời:

- a) Vi phạm pháp luật dân sự (quan hệ giữa A và B được hình thành dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với một loại tài sản (tiền), A không trả → xâm phạm đến tài sản của B được luật dân sự bảo vệ).
- b) Tòa án nhân dân (tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, Tòa án là cơ quan có chức năng xét xử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ

thể)

c) Trách nhiệm pháp lý dân sự.

- Nghĩa vụ hoàn trả: A phải trả đầy đủ số tiền gốc là 100 triệu đồng cho B.
- Nghĩa vụ thanh toán lãi chậm trả: Theo quy định của pháp luật dân sự, do A chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền, A phải trả thêm lãi trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).
- Bồi thường thiệt hại (nếu có): Nếu hành vi chậm trả của A gây ra thiệt hại thực tế cho B mà B chứng minh được, A phải bồi thường các thiệt hại đó.
- Chịu án phí: A sẽ phải chịu án phí dân sự nếu Tòa án tuyên bố B thắng kiện.

Bài tập 4

C (20 tuổi) trộm cắp tài sản trị giá 5 triệu đồng của D.

a) Hành vi của C có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)

b) Xác định loại tội phạm và trách nhiệm pháp lý (1 điểm)

c) Nếu C dưới 18 tuổi thì xử lý thế nào? (1 điểm)

Trả lời:

a) Có.

- Khách quan: C có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, giá trị 5 triệu đồng, đã vượt mức tối thiểu thường là 2 triệu để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

- Chủ quan: C thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp.

- Chủ thể: C đã 20 tuổi, là người có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ và đã đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm.

- Khách thể: Hành vi của C xâm phạm đến quan hệ sở hữu tài sản của D được pháp luật bảo vệ.

b)

- Tội phạm ít nghiêm trọng, tội trộm cắp tài sản

- Chịu trách nhiệm hình sự

c)

- Nếu C từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: C phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm với mức áp dụng thường không quá 3/4 mức hình phạt mà điều luật quy định).
- Nếu C từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: C không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà có thể bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào trường giáo dưỡng.

Bài tập 5

Anh Đức và chị Bình kết hôn hợp pháp năm 1986 tại Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hai người có hai con chung là Huy (sinh năm 1988) và Vân (sinh năm 1991). Do phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, ngày 20/5/2015, chị Bình nộp đơn yêu cầu ly hôn tại Tòa án nhân dân Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tòa án đã thụ lý vụ án và đang trong quá trình hòa giải giữa các bên.

Ngày 20/6/2015, anh Đức bị tai nạn giao thông và qua đời, không để lại di chúc.

Trong thời kỳ hôn nhân, anh Đức và chị Bình có khối tài sản chung trị giá 2 tỷ đồng; đồng thời, hai người có khoản nợ chung 800 triệu đồng vay của Ngân hàng OceanBank để mở cửa hàng văn phòng phẩm.

a) Chị Bình có được hưởng thừa kế di sản của anh Đức hay không? Biết rằng sau khi anh Đức qua đời 1 năm, chị Bình đã kết hôn với người khác và chưa có con.

b) Hãy xác định và phân chia di sản của anh Đức theo quy định của pháp luật về thừa kế, biết rằng:

- Anh Đức có tài sản riêng trước khi kết hôn là một căn nhà tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh trị giá 1 tỷ đồng;

- Anh Đức có một người con riêng là Hùng (sinh năm 1980) trước khi kết hôn với chị Bình;

- Cha của anh Đức đã mất năm 1990, hiện mẹ của anh Đức vẫn còn sống.

Trả lời:

a) Có. Quan hệ hôn nhân giữa anh Đức và chị Bình chưa chấm dứt do yêu cầu ly hôn vẫn trong quá trình hoà giải, vì thế, chị Bình vẫn là vợ hợp pháp của anh Đức,

đứng hàng thừa kế thứ nhất.

b)

- Xác định di sản: căn nhà riêng trước hôn nhân (1 tỷ), một nửa tài sản chung ($2/2 = 1$ tỷ), nghĩa vụ tài sản (một nửa khoản nợ $800/2 = 400$ triệu)

→ $1 + 1 - 0,4 = 1,6$ tỷ.

- Hàng thừa kế thứ nhất: mẹ anh Đức, chị Bình, con (Hùng, Huy, Vân).

Như vậy ta có $1,6/5 = 320$ triệu.

Bài tập 6

Công ty A ký hợp đồng bán cho Công ty B 1.000 tấn thép với giá 10 tỷ đồng, giao hàng trong tháng 6/2024. Khi đến hạn, Công ty A chỉ giao 600 tấn và không có lý do chính đáng.

a) Hành vi của Công ty A có vi phạm hợp đồng không? (1 điểm)

b) Công ty B có những quyền gì trong trường hợp này? (1,5 điểm)

c) Trách nhiệm pháp lý mà Công ty A phải chịu? (1,5 điểm)

Trả lời:

a) Có (không thực hiện theo thoả thuận - công ty A đã thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ (chỉ giao 600/1.000 tấn) và vi phạm thời hạn giao hàng đối với số lượng còn lại mà không có lý do chính đáng (không thuộc các trường hợp bất khả kháng hay miễn trách nhiệm)).

b)

- Yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng: Công ty B có quyền yêu cầu Công ty A giao tiếp 400 tấn thép còn thiếu trong một thời hạn nhất định mà Công ty B ấn định.

- Tạm dừng thực hiện nghĩa vụ: Công ty B có quyền tạm dừng việc thanh toán tương ứng với phần hàng chưa giao cho đến khi Công ty A hoàn thành nghĩa vụ.

- Hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng: Nếu việc giao thiếu 600 tấn làm cho Công ty B không đạt được mục đích giao kết hợp đồng, B có quyền hủy bỏ phần hợp đồng tương ứng với số hàng chưa giao hoặc toàn bộ hợp đồng (nếu đó là vi phạm cơ bản).

- Áp dụng các chế tài tài chính: Công ty B có quyền yêu cầu Công ty A nộp tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có thiệt hại thực tế phát sinh).
- c) Trách nhiệm pháp lý dân sự (trong thương mại)
 - Buộc thực hiện đúng hợp đồng: Công ty A phải tiếp tục giao 400 tấn thép còn thiếu hoặc dùng các biện pháp khác để bên B có đủ số lượng hàng theo thỏa thuận.
 - Phạt vi phạm: Đây là hình thức trách nhiệm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (tức 8% của giá trị 400 tấn thép bị thiếu).
 - Bồi thường thiệt hại: Công ty A phải bù đắp những tổn thất thực tế, trực tiếp mà Công ty B phải gánh chịu do hành vi giao thiếu hàng gây ra (ví dụ: Công ty B phải mua thép từ nguồn khác với giá cao hơn để kịp tiến độ sản xuất).
 - Trách nhiệm chịu lãi suất chậm thanh toán: Nếu việc vi phạm dẫn đến các khoản nợ tiền hoặc thanh toán chậm, Công ty A có thể phải chịu thêm lãi suất theo quy định.

Bài tập 7

E điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

- a) Đây là loại vi phạm pháp luật gì? (1 điểm)
- b) Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? (1 điểm)
- c) Hình thức xử lý có thể áp dụng? (1 điểm)

Trả lời:

- a) Vi phạm pháp luật hành chính (xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước về giao thông).
- b) Lực lượng cảnh sát giao thông.
- c) Xử phạt vi phạm hành chính.

Bài tập 8

F ký hợp đồng mua bán với G nhưng bị lừa dối khi ký hợp đồng.

- a) Hợp đồng có hiệu lực không? (1 điểm)
- b) Căn cứ pháp lý? (1 điểm)
- c) Hậu quả pháp lý của giao dịch đó? (1 điểm)

Trả lời:

a) Không. Một trong những điều kiện khi tham gia giao dịch dân sự là các bên phải tự nguyện, việc F bị lừa dối đã làm mất đi tính chất này.

b) Điều 127 Bộ luật Dân sự 2015

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

c)

- Về hiệu lực: Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

- Về tài sản: Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền.

- Về bồi thường: Bên có lỗi gây thiệt hại (trong trường hợp này là G - bên lừa dối) thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Bài tập 9

H làm việc tại công ty X nhưng không ký hợp đồng lao động. Sau 6 tháng bị cho nghỉ việc không lý do.

- a) Công ty X có vi phạm pháp luật không? (1 điểm)
- b) H có quyền yêu cầu gì? (1 điểm)
- c) Cơ quan nào giải quyết? (1 điểm)

Trả lời:

a) Có.

Đối với công việc có tính chất thường xuyên từ 1 tháng trở lên, các bên phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, hành vi trên là vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng lao động.

b)

- Yêu cầu nhận lại làm việc: Công ty phải nhận H trở lại làm việc theo thỏa thuận ban đầu.

- Yêu cầu bồi thường về tài chính:

- + Phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) trong những ngày H không được làm việc.
- + Phải trả thêm cho H một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.
- + Nếu công ty không báo trước (trường hợp này là không lý do, không báo trước), công ty phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương của H trong những ngày không báo trước.
- + Xác lập hợp đồng: H có quyền yêu cầu công ty ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản để bảo vệ quyền lợi lâu dài.

c)

- Hoà giải (Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động)

- Tòa án nhân dân: H có quyền khởi kiện trực tiếp ra Tòa án nhân dân. Tòa án sẽ là cơ quan đưa ra phán quyết cuối cùng có tính cưỡng chế thi hành.

Bài tập 10

I xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng.

a) Đây là vi phạm gì? (1 điểm)

b) Hình thức xử phạt? (1 điểm)

c) Có bị buộc tháo dỡ không? (1 điểm)

Trả lời:

a) Vi phạm pháp luật hành chính (xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước về xây dựng).

b) Hình thức xử phạt chính: phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tháo

dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

c) Có (trong trường hợp công trình không đủ điều kiện để cấp phép bổ sung hoặc không phù hợp với quy hoạch xây dựng hiện tại).

Bài tập 11

Ông K chết không để lại di chúc, có vợ và 3 người con.

a) Áp dụng thừa kế theo pháp luật hay di chúc? (1 điểm)

b) Xác định hàng thừa kế (1 điểm)

c) Nguyên tắc chia di sản (1 điểm)

Trả lời:

a) Theo pháp luật.

b) Hàng thừa kế thứ nhất: vợ và 3 con.

c)

- Thanh toán các nghĩa vụ tài sản, chi phí liên quan đến thừa kế.

- Chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất.

Bài tập 12

M cố ý gây thương tích cho N với tỷ lệ thương tật 15%.

a) Có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)

b) Thuộc loại tội gì? (1 điểm)

c) Trách nhiệm pháp lý có thể áp dụng? (1 điểm)

Trả lời:

a) Có

- Về mặt khách quan: M gây tổn thương cơ thể N với tỷ lệ là 15%. Theo quy định của Bộ luật Hình sự về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác", người nào cố ý gây thương tích mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% (hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp đặc biệt như dùng hung khí nguy hiểm...) thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

- Về mặt chủ quan: M thực hiện hành vi với lỗi cố ý. M nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra thương tích cho N nhưng vẫn mong muốn hậu quả đó xảy ra hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.
- Về chủ thể: (Giả định M là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự) M là chủ thể của tội phạm.
- Về khách thể: Hành vi của M xâm phạm đến quyền được bảo hộ về sức khỏe của con người.
- b) Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015), loại tội phạm ít nghiêm trọng (nếu không dùng hung khí nguy hiểm).
- c) Trách nhiệm pháp lý hình sự, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm, ngoài ra còn chịu trách nhiệm dân sự kèm theo (bồi thường ngoài hợp đồng cho N các chi phí cứu chữa...

Bài tập 13

K (25 tuổi) dùng dao đe dọa để chiếm đoạt tài sản của L trị giá 20 triệu đồng.

- a) Xác định hành vi của K có cấu thành tội phạm không? (1 điểm)
- b) Nếu có, xác định tội danh. (1,5 điểm)
- c) Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm. (1,5 điểm)

Trả lời:

- a) Có.
- b) Tội cướp tài sản.
- c)
 - Khách quan:
 - + Hành vi: K có hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc (dùng dao đe dọa).
 - + Hậu quả: K đã chiếm đoạt được tài sản trị giá 20 triệu đồng.
 - Chủ quan:
 - + Lỗi: K thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. K nhận thức rõ hành vi dùng dao đe dọa người khác để lấy tiền là nguy hiểm nhưng vẫn mong muốn

thực hiện.

+ Mục đích: Nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

- Chủ thể:

+ K là cá nhân, 25 tuổi, đã đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định (từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm).

+ K được coi là có năng lực trách nhiệm hình sự (có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) vì đề bài không đề cập đến tình trạng bệnh tâm thần hay các vấn đề khác.

- Khách thể: Xâm phạm quan hệ sở hữu (tài sản 20 triệu đồng của L) và quan hệ nhân thân (sức khỏe, tính mạng, quyền tự do của L do bị đe dọa bằng dao).

Bài tập 14

Ông X xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

a) Hành vi của ông X thuộc loại vi phạm pháp luật nào? (1 điểm)

b) Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? (1 điểm)

c) Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả có thể áp dụng? (2 điểm)

a) Vi phạm pháp luật hành chính (xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước về xây dựng và đất đai).

b)

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (Xã, Huyện, Tỉnh): Có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng tại địa phương.

- Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường): Có chức năng kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch và sử dụng đất.

- Cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị.

c)

- Hình thức xử phạt chính (phạt tiền).

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

- + Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm: Đây là biện pháp điển hình cho vi phạm đất đai, yêu cầu ông X phải phá dỡ công trình để trả lại hiện trạng đất nông nghiệp.
- + Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm: Áp dụng nếu công trình không phù hợp với quy hoạch hoặc không thể hợp thức hóa.
- + Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (nếu có).

Bài tập 15

Chị H làm việc tại Công ty Y theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công ty Y đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do "tái cơ cấu" nhưng không báo trước.

- a) Việc chấm dứt hợp đồng của Công ty Y có hợp pháp không? (1,5 điểm)
- b) Quyền lợi của chị H trong trường hợp này? (1,5 điểm)
- c) Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? (1 điểm)

Trả lời:

a) Không.

- Về lý do chấm dứt: Khi thực hiện "tái cơ cấu" (thay đổi cơ cấu, công nghệ), người sử dụng lao động có quyền cho người lao động thôi việc. Tuy nhiên, đây là trường hợp chấm dứt vì lý do kinh tế, không phải lỗi của người lao động.

- Về thủ tục: Công ty Y đã vi phạm thủ tục báo trước. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất 45 ngày. Việc công ty chấm dứt "nhưng không báo trước" là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

- Về nghĩa vụ khác: Khi thay đổi cơ cấu, công ty phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động; nếu có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại để tiếp tục sử dụng. Chỉ khi không thể giải quyết được việc làm mới mới được cho thôi việc.

b)

- Nghĩa vụ nhận lại làm việc: Công ty Y phải nhận chị H trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết.
- Bồi thường về tiền lương và bảo hiểm: Công ty phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày chị H không được làm việc.
- Khoản tiền bồi thường thêm: Công ty phải trả thêm cho chị H một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
- Bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước: Chị H được trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước (nếu chị không muốn quay lại làm việc hoặc công ty không muốn nhận lại và hai bên thỏa thuận thêm).
- Trợ cấp mất việc làm: Vì lý do chấm dứt là tái cơ cấu, nếu không quay lại làm việc, chị H có thể được hưởng trợ cấp mất việc làm (nếu đủ điều kiện về thời gian làm việc).

c)

- Hoà giải (Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động)
- Tòa án nhân dân: Chị H có quyền khởi kiện trực tiếp ra Tòa án nhân dân. Tòa án sẽ là cơ quan đưa ra phán quyết cuối cùng có tính cưỡng chế thi hành.

Bài tập 16

A vay của B 200 triệu đồng, có thỏa thuận trả sau 1 năm. Đến hạn, A không trả và bỏ trốn.

- Xác định quan hệ pháp luật phát sinh. (1 điểm)
- Hành vi của A có thể bị xử lý theo pháp luật dân sự hay hình sự? (1,5 điểm)
- B có thể áp dụng những biện pháp pháp lý nào để bảo vệ quyền lợi? (1,5 điểm)

Trả lời:

- Quan hệ pháp luật dân sự (Hợp đồng vay tài sản).
 - Cơ sở hình thành: Dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa A và B về việc vay mượn tài sản (200 triệu đồng) và thời hạn hoàn trả (1 năm).
 - Chủ thể: A (Bên vay) và B (Bên cho vay). Cả hai đều là các chủ thể bình đẳng về

mặt pháp lý.

- Nội dung: Quyền của B là được nhận lại số tiền gốc (và lãi nếu có) khi đến hạn; nghĩa vụ của A là phải hoàn trả tài sản đúng hạn và đúng số lượng đã thỏa thuận.

b) Hành vi của A có thể bị xử lý theo cả pháp luật dân sự và pháp luật hình sự, tùy thuộc vào mục đích và tính chất của hành vi bỏ trốn.

- Trường hợp xử lý theo pháp luật dân sự: Nếu việc A không trả nợ chỉ đơn thuần là do mất khả năng tài chính nhưng vẫn thừa nhận khoản nợ, B có thể kiện A ra Tòa dân sự để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bồi thường thiệt hại (lãi chậm trả).

- Trường hợp xử lý theo pháp luật hình sự: Hành vi của A có dấu hiệu của Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015).

- + Dấu hiệu: A vay tiền của B một cách hợp pháp thông qua hợp đồng.
- + Hành vi vi phạm: Đến hạn trả nợ, mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả và "bỏ trốn" nhằm chiếm đoạt tài sản.
- + Định mức: Số tiền 200 triệu đồng đã vượt mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 4 triệu đồng trở lên).

c)

- Thương lượng và Hòa giải: B có thể cố gắng liên lạc với gia đình hoặc người thân của A để tìm kiếm thỏa thuận về việc trả nợ trước khi nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. (Đây là phương thức ưu tiên trong dân sự).

- Khởi kiện dân sự: B nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu A trả lại số tiền 200 triệu đồng và lãi suất chậm thanh toán. B có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (như phong tỏa tài sản, tài khoản của A) để đảm bảo việc thi hành án sau này.

- Tố giác tội phạm: Do A có hành vi "bỏ trốn" nhằm chiếm đoạt tài sản, B có quyền gửi đơn tố giác hành vi của A đến Cơ quan Điều tra (Công an) để yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là biện pháp mạnh mẽ nhất để truy tìm tung tích của A.

- Yêu cầu thi hành án: Sau khi có bản án có hiệu lực của Tòa án, B có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế kê biên, phát mại tài sản của A (nếu

có) để thu hồi nợ.